

โดยต้องทำเป็นหนังสือพร้อมทั้งปิดประกาศการเรียกประชุมสภาท้องถิ่นไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน ส่วนการนัดประชุมกำหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นหนังสือโดยให้แจ้งนัดประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน โดยการที่กำหนดให้มีการเรียกประชุมสภาท้องถิ่นต้องปิดประกาศก่อนกำหนดวันสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน เพื่อเป็นการแจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับทราบและเตรียมการเข้าประชุม โดยถ้าเป็นการประชุมอันรีบด่วนจะต้องแจ้งกำหนดเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงและต้องระบุเหตุอันรีบด่วนไว้ด้วย ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๒^{๓๒} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งระเบียบดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ โดยสมาชิกสภาไม่ทราบ หรือไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ หรือเป็นการกีดกันไม่ให้สมาชิกสภาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม ระยะเวลาดังกล่าวจึงเป็นระยะเวลาที่บังคับให้ต้องมีการดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบและมีมติต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศอำเภอรวัชบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเอี๊ยะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ ในระหว่างวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตามการเสนอของนายกเทศมนตรีตำบลมะเอี๊ยะ พร้อมกับมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับประกาศฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลมะเอี๊ยะ ไม่สามารถแจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้าตามข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ กรณีดังกล่าวจึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนประกาศอำเภอรวัชบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเอี๊ยะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และกำหนดวันประชุมสมัยวิสามัญ ระหว่างวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ออกประกาศดังกล่าว แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงการประชุมและมีมติของสภาเทศบาลตำบลมะเอี๊ยะ สมัยวิสามัญดังกล่าว และกิจการหรือโครงการต่าง ๆ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๒๔/๒๕๖๑)

^{๓๒} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๒๒ การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๒๐ ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งกำหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเปิดสมัยประชุมโดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือแนบด้วย



๓.๓.๓ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

ข้อ ๕๙ และข้อ ๖๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีเจตนารมณ์ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของผู้บริหารท้องถิ่นให้รอบคอบรัดกุมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ส่วนการเสนอคำแปรญัตติเพื่อเพิ่มรายจ่าย รวมทั้งการเสนอโครงการใหม่ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย สามารถดำเนินการได้เมื่อได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจึงสามารถพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยตัดลดงบประมาณรายจ่ายในวาระที่สองขึ้นแปรญัตติ รวมทั้งสามารถลงมติให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในวงเงินที่ลดลงจากที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้เคยมีมติรับหลักการในวาระที่สาม ขึ้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นการเสนอขอแปรญัตติเพื่อลดงบประมาณรายจ่าย และตัดลดงบประมาณรายจ่าย โดยมีจำนวนสมาชิกท้องถิ่นเป็นผู้เสนอขอแปรญัตติและเป็นผู้ให้คำรับรองคำขอแปรญัตติครบตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบเดียวกัน มิใช่การแปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย การที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติเห็นชอบให้แปรญัตติและตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมน์ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมน์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อมา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓ คน โดยได้กำหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในวันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้ผู้ยื่นแปรญัตติและผู้บริหารท้องถิ่นมาชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และกำหนดการประชุมเพื่อพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ หลังจากนั้น ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมาชิกสภาองค์การบริหาร



ส่วนตำบลนครชุมน์ จำนวน ๓ คน ยื่นเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน ๙ รายการ โดยเป็นการขอลดงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๖ รายการ และขอตัดลดงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓ รายการ ซึ่งในการเสนอขอแปรญัตติดังกล่าว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมน์เป็นผู้รับรองคำขอแปรญัตติครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคำแปรญัตติแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาชี้แจงพร้อมทั้งแนบรายละเอียดในการยื่นเสนอคำแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าชี้แจงในวันเวลาดังกล่าวและขอสงวนคำแปรญัตติไว้ทุกข้อ โดยไม่มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างข้อบัญญัติฯ ต่อมา ในการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบกับการแปรญัตติขอลดรายจ่ายและขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตตามที่ให้มีผู้ยื่นเสนอแปรญัตติ จำนวน ๙ รายการ และมีมติให้ความเห็นชอบในการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ รายการ หลังจากนั้น คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติฯ พร้อมทั้งรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ และบันทึกความเห็นเสนอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมน์ ต่อมา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมน์ มีหนังสือถึงรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมน์ และผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อแจ้งกำหนดการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่สองและวาระที่สาม ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อถึงวันดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมน์ โดยระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วาระที่สอง ขึ้นแปรญัตติได้กำหนดรายละเอียดการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน ๑๐ รายการ แบ่งเป็นเสนอขอแปรญัตติลดจำนวนเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๖ รายการ เสนอขอลดรายจ่ายโดยขอตัดลดงบประมาณทั้งรายการ จำนวน ๓ รายการ และเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายจ่ายรายการที่ ๑๐ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเห็นชอบการแปรญัตติขอลดจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายทั้ง ๙ รายการ แต่มีมติให้คงร่างข้อบัญญัติฯ รายการที่ ๑๐ ไว้ตามร่างเดิม โดยมีให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ และในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วาระที่สาม ขึ้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติฯ เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงนายอำเภอบ้านโป่งขอให้พิจารณาตรวจสอบการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ และทบทวนร่างข้อบัญญัติฯ นายอำเภอบ้านโป่งจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่ามีหน้าที่ลงชื่อในร่างข้อบัญญัติฯ และประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล โดยจะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมิได้ ผู้ฟ้องคดีจึงออกประกาศใช้ข้อบัญญัติดังกล่าว ต่อมา นายอำเภอบ้านโป่งมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาข้อร้องเรียนให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่ากรณีนี้



คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน เชิญผู้ฟ้องคดีมาชี้แจงได้มีการแจ้งกำหนดการดังกล่าวไว้แล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมน์ โดยหนังสือดังกล่าวเป็นการแจ้งกำหนดเวลาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมาตามเวลาที่กำหนดไว้และเป็นการแจ้งข้อมูลรายการที่มีผู้ยื่นคำเสนอแปรรูปที่ดินเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทราบล่วงหน้าก่อนการชี้แจง ส่วนการตัดโครงการทั้งโครงการจำนวน ๓ โครงการ เป็นการดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งสามารถกระทำได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน และผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาข้อ ๕๕^{๓๓} และข้อ ๖๐^{๓๔} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้วเห็นว่า มีเจตนารมณ์เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของผู้บริหารท้องถิ่นให้รอบคอบรัดกุม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ส่วนการเสนอคำแปรญัตติเพื่อเพิ่มรายจ่าย รวมทั้งการเสนอโครงการใหม่ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย สามารถดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจึงสามารถพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยตัดลดงบประมาณรายจ่ายในวาระที่สอง ขึ้นแปรญัตติ รวมทั้งสามารถลงมติให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในวงเงินที่ลดลงจากที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้เคยมีมติรับหลักการในวาระที่สาม ขึ้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ ดังนั้น เมื่อการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นการเสนอขอแปรญัตติเพื่อลดงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๖ รายการ และตัดลดงบประมาณรายจ่ายทั้งโครงการ จำนวน ๓ รายการ จึงมิใช่การแปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย อันจะต้องได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ขอแปรญัตติ ตามข้อ ๖๐

^{๓๓-๓๔} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๕๕ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำเฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ

คำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามข้อ ๕๕ วรรคสาม และข้อ ๕๙ วรรคหนึ่ง

ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ



ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ประกอบกับมาตรา ๕^{๓๕} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แต่เป็นการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ที่เป็นการขอลดรายจ่าย หรือขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ซึ่งมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอขอแปรญัตติและเป็นผู้รับรองคำขอแปรญัตติครบตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๘ วรรคหนึ่ง^{๓๖} ของระเบียบเดียวกัน การแปรญัตติขอลดหรือตัดลดจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายทั้ง ๙ รายการ จึงชอบด้วยข้อ ๕๙ ของระเบียบดังกล่าวแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเห็นชอบให้แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ โดยลดหรือตัดลดงบประมาณรายจ่ายทั้ง ๙ รายการ ในวาระที่สอง ขึ้นแปรญัตติ และมีมติให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในวาระที่สาม ขึ้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๓/๒๕๖๒)

๓.๔ กรุงเทพมหานคร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๕ เมืองพัทยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^{๓๕} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่มีผลเป็นการทั่วไปเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

^{๓๖} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๓๘ ญัตติทั้งหลายต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นและมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน



คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

๑. การสรรหาและคัดเลือก

๑.๑ คุณสมบัติของบุคคลที่เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ

กรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน โดยไม่ได้กำหนดข้อห้ามใดที่เป็นการจำกัดสิทธิของข้าราชการตำรวจที่ไม่ให้มีสิทธิสอบร่วมกับบุคคลภายนอก ประกอบกับข้อ ๓ วรรคสอง ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ยังกำหนดให้การบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนนั้น ไม่ตัดสิทธิข้าราชการตำรวจที่จะเข้ารับการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขัน กรณีจึงถือว่าข้าราชการตำรวจย่อมมีสิทธิในการสมัครสอบแข่งขันร่วมกับบุคคลภายนอกได้เช่นกัน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการเป็นตำรวจตามที่สอบแข่งขันได้พร้อมกับผู้สอบแข่งขันได้รายอื่น การที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีล่าช้าโดยอ้างว่าต้องใช้เวลาในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อการละเลยต่อหน้าที่นี้เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิอันพึงมีพึงได้ดังเช่นผู้สอบแข่งขันได้รายอื่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปก่อน จึงเป็นการกระทำละเมิดและต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน มียศสิบตำรวจตรี ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กองร้อยที่ ๑ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ ได้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ตามประกาศกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ โดยผู้ฟ้องคดีสอบได้ในลำดับที่ ๒๓ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๑ ต่อมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ



(ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งที่ ๖๔๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ แต่งตั้งยศและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้รายอื่น ๆ เข้ารับราชการเป็นตำรวจชั้นประทวนแต่กลับไม่มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีด้วย โดยผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเรื่องของผู้ฟ้องคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ก.ตร. เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจอยู่แล้วแต่ได้มาเข้าสอบในครั้งนี้ หลังจากนั้นอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับกฎหมาย (อ.ก.ตร. กฎหมาย) มีมติว่าการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันไม่ตัดสิทธิข้าราชการตำรวจที่จะเข้ารับการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันกับบุคคลภายนอก ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งที่ ๔๐๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ไปรายงานตัว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งที่ ๕๙๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ถอนชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๓๒,๑๓๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาข้อ ๓ วรรคสอง^๑ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวนนั้น ไม่ตัดสิทธิข้าราชการตำรวจที่จะเข้ารับการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขัน ประกอบกับประกาศกองบัญชาการตำรวจภูธร เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ โดยเฉพาะคุณสมบัติทั่วไปตามภาคผนวก ก. และผนวก ข. และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ อันเป็นเหตุพิพาทแห่งคดีนี้ ก็ยังกำหนดให้การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวนนั้น ไม่ตัดสิทธิข้าราชการตำรวจที่จะเข้ารับการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขัน มิได้ปรากฏข้อห้ามใดที่แสดงการจำกัดสิทธิของข้าราชการตำรวจที่ไม่ให้สิทธิสอบร่วมกับบุคคลภายนอกแต่อย่างใด กรณีจึงถือว่าข้าราชการตำรวจย่อมมีสิทธิ

^๑ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๓

ฯลฯ

ฯลฯ

การคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันตามความในวรรคแรก ไม่ตัดสิทธิข้าราชการตำรวจที่จะเข้ารับการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการคัดเลือกหรือสอบแข่งขันได้ ให้ดำเนินการแต่งตั้งตามมาตรา ๕๒



ในการสมัครสอบแข่งขันร่วมกับบุคคลภายนอกได้เช่นกัน สำหรับหนังสือกองบัญชาการศึกษา
 ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๖.๓๒๑/๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ ที่ระบุมติของคณะกรรมการ
 พิจารณาแนวทางการสรรหาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุ
 และแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนฯ ว่า ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ระดับผู้บังคับหมู่
 ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี แต่ได้รับอัตราเงินเดือนน้อยกว่าไม่มีสิทธิสอบ คงให้ข้าราชการตำรวจ
 ระดับรองผู้บังคับหมู่มีสิทธิสมัครสอบได้ แต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพียงแต่มีคำสั่งอนุมัติ
 อัตราการบรรจุข้าราชการตำรวจเพิ่มเติมและให้ดำเนินการประกาศเปิดรับสมัครและสมัครสอบ
 เพื่อให้ได้ข้าราชการตำรวจมาปฏิบัติหน้าที่โดยเร็วที่สุด คำสั่งดังกล่าวเป็นเพียงคำสั่งในการ
 บริหารงานภายในของผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิ
 สมัครสอบตามประกาศกองบัญชาการศึกษา ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ และเมื่อผู้ฟ้องคดี
 มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน และเป็นผู้สอบได้ในลำดับที่ ๒๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ตามมาตรา ๕๐
 วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่จะต้องดำเนินการบรรจุ
 และแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีในคราวเดียวกันกับผู้สอบแข่งขันได้รายอื่น ๆ แม้ต่อมาภายหลังผู้ถูกฟ้องคดี
 จะได้บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่กรณีย่อมถือได้ว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี
 เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อการละเลยต่อหน้าที่นั้น
 เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิอันพึงมีพึงได้เช่นผู้สอบแข่งขันได้รายอื่น จึงเป็นการกระทำละเมิด
 ตามมาตรา ๔๒๐^๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ
 ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีอันได้แก่ เงินเดือนและค่าครองชีพที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิจะได้รับ
 หากได้รับการบรรจุแต่งตั้ง พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน
 ๙๐,๗๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๙/๒๕๖๑)

^๒ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๕๐ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ ชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร
 ให้บรรจุจากบุคคลผู้ได้รับคัดเลือกหรือสอบแข่งขันได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^๓ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี
 แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
 เพื่อการนั้น



๑.๒ การประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ

กรณีที่หน่วยงานของรัฐประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทั้งที่มีปริมาณงานสะสมมากเกินกว่าขีดความสามารถของบุคลากร ย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งรีบสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการป้องกันไม่ให้งานได้รับความเสียหาย ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐสรรหา คัดเลือก และทำสัญญาจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ขาดแคลนเป็นการชั่วคราว ซึ่งถือเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นวิธีการที่หน่วยงานของรัฐและองค์กรต่าง ๆ ถือปฏิบัติกันโดยทั่วไป และไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคลากรภายในหน่วยงานที่มีสาระสำคัญแตกต่างกันแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย ปอ. ๕๑๐ เขตการเดินรถ ๑ สังกัดองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร ๓-๔ ตามประกาศลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ รับสมัครบุคคลภายในและบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนิติกร โดยรับสมัครบุคคลภายในเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนิติกร ๓-๔ และว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนิติกร สำนักกฎหมาย ฝ่ายบริหาร จำนวน ๓ อัตรา ปรากฏว่ามีบุคคลภายในสมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๒ คน รวมผู้ฟ้องคดีด้วย แต่ไม่ผ่านการคัดเลือก และมีบุคคลภายนอกผ่านการคัดเลือก จำนวน ๔ คน ต่อมา สำนักกฎหมายได้จัดให้มีการประชุมระดับหัวหน้างานเพื่อหารือกำหนดวิธีการและแนวทางการแก้ไขสภาพปัญหาเร่งด่วนของสำนักกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายได้เสนอสภาพปัญหาเร่งด่วนว่าปริมาณคนไม่พอกับงาน ที่ประชุมจึงให้สำนักกฎหมายรายงานสภาพปัญหาพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ดังนี้ (๑) เสนอผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขออนุมัติว่าจ้างนิติกรอัตราจ้างที่สอบคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองไว้เพื่อปฏิบัติงานด้านคดีทดแทนก่อน ๑ ราย (๒) เสนอผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขออนุมัติว่าจ้างผู้ทำงานด้านคดีเพิ่มเติมให้เพียงพอเหมาะสมกับปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้น ๘๐๐ เรื่อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารกิจการองค์การ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ ซึ่งอนุมัติหลักการไว้แล้วเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ และ (๓) ให้สำนักกฎหมายพิจารณาย้ายนิติกรประจำ



ในสังกัดหน่วยงานภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๒ คน มาปฏิบัติงานในกลุ่มงานคดี โดยเร่งด่วน ต่อมา คณะกรรมการสอบคัดเลือกนิติกรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยประธานกรรมการสอบคัดเลือกนิติกรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงได้มีประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนิติกร ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ โดยรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนิติกร สำนักกฎหมาย ฝ่ายบริหาร จำนวน ๕ อัตรา โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนิติกรลูกจ้างชั่วคราว (อัตราจ้าง) ตามภารกิจเร่งด่วน ปรากฏว่ามีบุคคลภายนอกสอบผ่านการคัดเลือก จำนวน ๗ คน และเข้าทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีกำหนดระยะเวลาจ้าง ๑ ปี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่รับสมัครเฉพาะบุคคลภายนอกโดยไม่รับสมัครบุคคลภายใน ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีความเสียเปรียบตำแหน่งที่สูงขึ้น อันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพดังกล่าวโดยเพิ่มเป็นการรับสมัครบุคคลภายในเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนิติกร และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากลุ่มงานคดี สำนักกฎหมาย สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทั้งที่มีปริมาณงานคดีสะสมมากเกินไปจนเกินขีดความสามารถของบุคลากร กรณีจึงมีความจำเป็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องเร่งรีบสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการป้องกันไม่ให้งานคดีได้รับความเสียหายหากดำเนินการล่าช้าจะทำให้ขาดอายุความได้ อีกทั้ง ในการคัดเลือกครั้งก่อนตามประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายในและบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนิติกร ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นบุคคลภายในสนใจสมัครสอบเพียง ๒ คน รวมทั้งผู้ฟ้องคดี แต่บุคคลทั้งสองไม่ผ่านการสอบคัดเลือก ประกอบกับวิธีสรรหา คัดเลือก และทำสัญญาจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ขาดแคลนเป็นการชั่วคราว ถือเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และเป็นวิธีการที่หน่วยงานของรัฐและองค์กรต่าง ๆ ถือปฏิบัติกันโดยทั่วไป ประกอบกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมนั้น จะต้องเป็นกรณีที่บุคคลมีคุณสมบัติในสาระสำคัญที่เหมือนกันแต่ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน เมื่อในการรับสมัครครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการ



คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนิติกรลูกจ้างชั่วคราว (อัตราจ้าง) กำหนดระยะเวลาจ้าง ๑ ปี ขณะที่หากเป็นการสมัครคัดเลือกบุคคลภายในเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนิติกร ๓-๔ ต้องมีคุณสมบัติได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย หรือได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมายและได้รับอัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ (๙,๐๔๐ บาท) กรณีจึงเห็นได้ว่า การเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลภายนอกกับการคัดเลือกบุคคลภายในมีสาระสำคัญที่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนิติกร ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ โดยรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนิติกร สำนักกฎหมายฝ่ายบริหาร จำนวน ๕ อัตรา โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะมีสถานะเป็นลูกจ้างและมีระยะเวลาจ้าง ๑ ปี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๖๑/๒๕๖๑)

๑.๓ คุณสมบัติของบุคคลที่เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน

แม้องค์กรของรัฐฝ่ายปกครองจะมีหน้าที่ต้องผูกพันตามหลักเกณฑ์ที่ตนเองกำหนดขึ้นก็ตาม แต่หากกระบวนการพิจารณาทางปกครองยังไม่เสร็จสิ้นโดยที่ยังมิได้มีการออกคำสั่งทางปกครองในเรื่องดังกล่าวแล้ว องค์กรของรัฐฝ่ายปกครองได้กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ขึ้นใช้บังคับ กรณีย่อมถือได้ว่าข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุในการออกคำสั่งทางปกครองเปลี่ยนแปลงไปในขณะเตรียมการจัดทำคำสั่งทางปกครอง องค์กรของรัฐฝ่ายปกครองย่อมต้องนำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาในการออกคำสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นด้วย ด้วยเหตุนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าก่อนที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะมีประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้มีหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ขึ้นใช้บังคับ แต่กรมส่งเสริมการเกษตรมิได้นำหนังสือสำนักงาน ก.พ. ฉบับดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย เป็นเหตุให้ไม่มีรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ



(จังหวัดชายแดนภาคใต้) ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการว่า ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์... ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้สมัครสอบแข่งขันตามประกาศดังกล่าวโดยใช้คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นคุณสมบัติในการสมัครสอบแข่งขัน โดยได้สอบผ่านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) แล้ว และก่อนสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีหนังสือ ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในสายงานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรว่า ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์... สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์... หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า คุณวุฒิที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ใช้สมัครสอบแข่งขัน ก.พ. ได้รับรองให้เป็นคุณวุฒิสายวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ทางพืชศาสตร์ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งไม่ตรงกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงมีประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยไม่จัดลำดับรายชื่อของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อุทธรณ์ประกาศดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ทราบ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ไม่ได้รับรองเป็นสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ตามประกาศรับสมัคร เมื่อกรมส่งเสริมการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนด จึงไม่สามารถพิจารณาทบทวนให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ใช้มาตรฐานในการกำหนดตำแหน่ง



นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ และเพิกถอนหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับรองสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทียบเท่ากับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ให้ระงับการประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และเลื่อนวันรายงานตัวรอบที่ ๓ ออกไปจนกว่าจะมีการพิจารณาทบทวนใหม่ให้แล้วเสร็จ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ได้รับจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กระบวนการในการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) เป็นการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕^๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้สมัครสอบแข่งขันตามประกาศดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเข้าสอบทุกขั้นตอนโดยมีเครื่องหมายดอกจันหน้าชื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และหมายเหตุไว้ว่าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติการศึกษา เนื่องจากคุณสมบัติการศึกษาที่กรอกไว้ในใบสมัครไม่ตรงหรือไม่ชัดเจนตามประกาศรับสมัคร ซึ่งการยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเข้าสอบในทุกขั้นตอนย่อมมีนัยว่า กรณียังไม่มีความชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันครั้งนี้หรือไม่แต่ประการใด อย่างไรก็ตาม หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับปรุง

^๔ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง

ฯลฯ

ฯลฯ



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรว่า ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒಿಯ่ออื่นที่เทียบได้ ในระดับนั้น ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ซึ่งครอบคลุมถึงคุณวุฒิ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ จึงยอมเป็นการวินิจฉัยหรืออธิบายว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีคุณสมบัติตรงตาม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันครั้งนี้ ดังนั้น เมื่อกระบวนการพิจารณาทางปกครองยังไม่เสร็จสิ้น และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้มีประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริม การเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยอมต้องนำ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดังกล่าว มาประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ด้วย อีกทั้งก่อนการสอบแข่งขันครั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เคยมีการรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับรองผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิการศึกษาเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี ทั้งสี่ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติสมัครสอบแข่งขันและบรรจุเข้ารับราชการในครั้งดังกล่าวด้วย และแม้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีหน้าที่ต้องผูกพันตามหลักเกณฑ์ที่ตนเองกำหนดขึ้น ก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ มาใช้บังคับ กรณียอมถือได้ว่าข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุในการออกคำสั่ง ทางปกครองเปลี่ยนแปลงไปในขณะเตรียมการจัดทำคำสั่งทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมต้องนำข้อเท็จจริงมาประกอบการพิจารณาในการออกคำสั่งดังกล่าวด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริม การเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยไม่ปรากฏว่า ได้นำมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ มาประกอบการพิจารณาอันเป็นเหตุให้ไม่มีรายชื่อของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ เป็นผู้สอบแข่งขันได้ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบ อันเป็นเหตุให้คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ยกอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนประกาศกรมส่งเสริม



การเกษตร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เฉพาะในส่วนที่ไม่มีการจัดลำดับรายชื่อของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ที่ผ่านการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เป็นผู้สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ ให้การเพิกถอนประกาศกรมส่งเสริมการเกษตรดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ คือ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ควรที่จะพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยหากผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นผู้สอบผ่านภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดลำดับคะแนนของผู้สอบแข่งขันได้เสียใหม่และให้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ที่มีผลคะแนนอยู่ในลำดับก่อนลำดับสุดท้ายของผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตรดังกล่าวไปแล้ว ทั้งนี้ สมควรดำเนินการในโอกาสแรกที่กระทำได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๖๕/๒๕๖๑ และที่ อบ.๘๕/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒. การบรรจุและแต่งตั้ง

๒.๑ การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น

กรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลมีมติเห็นชอบและองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีคำสั่งให้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ถือได้ว่าเป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ได้รับคำสั่งทางปกครองอันเป็นคำสั่งทางปกครองที่อาจถูกเพิกถอนได้ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อคำสั่งถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชน์สาธารณะประกอบกันแล้วประโยชน์สาธารณะซึ่งได้แก่ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับจากการเพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีน้ำหนักมากกว่าการอ้างถึงความเชื่อโดยสุจริตในนามของผู้รับคำสั่งดังกล่าว การเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยมาตรา ๕๒ ประกอบกับมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ต่อมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒ ได้อนุญาต และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ที่ ๖๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ กลับมีมติเพิกถอนมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ที่เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งที่ ๒๕๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว จึงมีหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ยังไม่ทราบผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เพิกถอนมติให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งเดิม รวมทั้งให้คืนสิทธิสวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นที่พึงมีพึงได้นับแต่วันที่มิคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ ก.อบต. กำหนด โดยในข้อ ๑๐.๔ ได้กำหนดว่าการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล



หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้บรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเท่านั้น การที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ และได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีใช้ผู้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือคณะกรรมการกลาง การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้อ ๑๐.๔ ดังกล่าว ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยที่มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่เห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ที่ ๖๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีตามมติดังกล่าว เป็นคำสั่งทางปกครองซึ่งเป็นการให้ประโยชน์ในลักษณะอื่นที่มีใช้การให้เงิน หรือให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมีอำนาจตามกฎหมายในอันที่จะเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวแล้วออกคำสั่งใหม่ได้ ตามมาตรา ๕๐^๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาการที่สำนักงาน ก.อบต. มีหนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๘/๒๗๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตอบข้อหารือของ ก.อบต. จังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติให้แจ้งหนังสือตอบข้อหารือของ ก.อบต. จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดนครพนม

^๕ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๐ คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะให้ผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้ แต่ถ้าคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับ การเพิกถอนต้องเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒



ทราบ และให้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ดังกล่าว มาร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหา ย่อมถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งที่บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีในวันดังกล่าวแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้มีมติเพิกถอนมติที่เห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ที่ ๒๕๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อันมีผลเป็นการเพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ที่ ๖๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดี กรณีจึงฟังได้ว่าเป็นการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง^๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แล้ว อีกทั้งเมื่อได้คำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองกับประโยชน์สาธารณะประกอบกันตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง^๗ ประกอบกับมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง^๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่บริหารงานบุคคลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ย่อมประสงค์จะได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมาทำหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์แก่องค์กรและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น

^{๖-๘} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔๙

ฯลฯ

ฯลฯ

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่คำสั่งทางปกครองจะได้ทำขึ้นเพราะการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา ๕๑ การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงิน หรือให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ให้คำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองนั้น กับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๒ คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๕๑ อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองได้ และให้นำความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวเป็นมาตรฐานทั่วไปที่ใช้บังคับกับผู้สอบแข่งขันได้ที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลทุกคน และเมื่อประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับการเพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดี มีน้ำหนักมากกว่าการอ้างถึงความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งบรรจุแต่งตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓ ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๒๗/๒๕๖๒)

๓. การย้าย การโอน และการสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่

๓.๑ การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

เมื่อข้อ ๑๔ วรรคสาม ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ มิได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า กรณีการคัดเลือกหรือแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนในตำแหน่งเท่าเดิม ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตั้งจะต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีข้อมูลการแต่งตั้งที่หน่วยงานได้เสนอไว้เท่านั้นดังเช่นกรณีการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น อีกทั้ง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎ ก.ตร. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับ สารวัตร ถึง จเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็มีกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า หากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเห็นควรคัดเลือกข้าราชการตำรวจนอกเหนือจากที่มีอำนาจเสนอตามบัญชีข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจแล้ว จะต้องส่งเรื่องคืนให้ผู้มีอำนาจนำรายชื่อที่เสนอแนะไปจัดทำบัญชีข้อมูลการแต่งตั้งใหม่หรือไม่ อย่างไร คำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการงานอำนวยการ กองมาตรฐานวินัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ โดยมีได้เสนอรายชื่อผู้ฟ้องคดีอยู่ในบัญชีข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจสับเปลี่ยนหมุนเวียนในตำแหน่งเท่าเดิม จึงไม่ขัดต่อข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับ สารวัตร ถึง จเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ



อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจนั้น คณะกรรมการคัดเลือก จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ประกอบกับข้อ ๑๔ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับ สารวัตร ถึง จเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และข้อ ๑๔ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ กำหนด ดังนั้น เมื่อประวัติการรับราชการและผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ฟ้องคดีที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจคนเข้าเมืองในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาโดยตลอด ต่อเนื่องกันมากกว่า ๑๙ ปี อีกทั้ง การกิจและผลงานการปฏิบัติราชการที่สำคัญของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคง สืบสวนปราบปราม และงานติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศตามภารกิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเคยปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลและงานอำนวยการแต่อย่างใด การที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นควรคัดเลือกผู้ฟ้องคดีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับ การงานอำนวยการ กองมาตรฐานวินัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ โดยให้เหตุผลเพียงว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในงานด้านการบริหารงานบุคคลและงานอำนวยการ จึงเหมาะสมที่จะคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือก มิได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีอย่างรอบคอบตามที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ มีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งดังกล่าว จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับ การฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง ขาออก ๒ ด้านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีคำสั่งที่ ๗๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้กำกับ การงานอำนวยการ กองมาตรฐานวินัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ แทนพันตำรวจโท ช. ที่จะไปดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับ การ กลุ่มงานตรวจสอบ กองตรวจสอบ และทะเบียนประวัติ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการร้องทุกข์ พิจารณาแล้วมีมติยกคำร้องทุกข์

